
조 사 결 과 보 고 서

- 성실의무 위반 등 -

2024. 5.

코레일테크(주)
감 사 실

I. 조사실시 개요

1. 조사배경 및 목적

감사 요청에 따름

2. 대상자

○ 대상자: ○○○지사 ○○차량환경사업소 공무직 사원 □□□

3. 조사중점사항

○ 성실의무 위반 사실 여부 확인 등

4. 조사기간 및 인원

이번 감사는 2024. 4. 3.~5. 10.까지 기간 중 2일, 내부감사인 5명이 감사에 참여하였음.

5. 조사결과

○ 「형법」 제360조(점유이탈물횡령) ①유실물, 표류물 또는 타인의 점유를 이탈한 재물을 횡령한 자는 1년 이하의 징역이나 300만원 이하의 벌금 또는 과료에 처한다. 「여신전문금융업법」 제70조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 3. 분실하거나 도난당한 신용카드나 직불카드를 판매하거나 사용한 자. 「경범죄처벌법」 제3조(경범죄의 종류) 39. (무임승차 및 무전취식) 영업용 차 또는 배등을 타거나 다른 사람이 파는 음식을 먹고 정당한 이유 없이 제값을 치르지 아니한 사람(벌칙금 5만원)

「취업규칙」 제8조(성실 의무) 회사는 본 규칙 및 회사에서 정한 근로조건으로 사원을 근로시키며 사원은 모든 법령과 회사에서 정한 규칙 및

직무상의 명령을 준수하여 성실히 직무를 수행하여야 한다. 제12조(금지 행위) 사원은 다음 각호의 행위를 하여서는 아니 된다. 10. 회사의 명예와 위신을 훼손하거나 재산상의 손해를 입히는 행위. 「유실물 취급 매뉴얼」 작업원의 취급 요령(필수사항) 유실물 발견 시 조치 사항으로 유실물 발견 시 주변 사람(동료, 발주처 측 직원, 승객)에게 알리고 내용물에 대한 대략적인 사항을 공유한다. 기타 각종 서류 봉투와 유인물 등은 분실 승객에게는 귀중한 물품일 수 있으니 폐기 처리하지 말고 빠짐없이 유실물센터에 이첩 하여야 한다.

○ 대상자 □□□가

- **고객의 카드를 절취해서 사용했다는 내용** 관련, 신고자의 주장과 달리 대상자가 '23. 10. 28. 오후 출근 중, 8호선 전철에서 체크카드를 습득하였으며, 10. 29~10. 31까지 카드를 지갑에 넣고 다니면서 3회(구 내식당 식권 10매 50,000원, 마트 및 자판기 18,000원) 사용하였고, 3회는 사용을 거부당한 사실이 있으며,

또한, 피해자의 신고로 '23. 12. 초, 성남 중원경찰서에서 조사받고, '23. 12. 7. 피해자에게 100만원을 주고 합의하였으며, 경찰에서도 '23. 12. 7. '피해자의 처벌 불원' 내용을 수사보고서를 통해 중원경찰서장에게 보고한 사실 확인되었다.

- **고객의 물건(커피세트)을 빼돌렸다가 적발되었다는** 부분은 대상자가 당시 상황에 대해 정확한 기억이 없다고 하지만, 관련자의 진술로 볼 때, 대상자가 커피세트를 습득하고 말없이 가지고 나간 점, 참고인이 '팀장에게 반납해야 한다'라고 말할 때까지 가지고 있다가 반납한 점 등 행위로 볼 때 유실물로 처리할 의사가 없었던 것으로 보이고, 「유실물 취급 매뉴얼」을 지키지 않은 잘못이 있다고 보인다.

- 구내식당에서 식권을 내지 않고 몰래 식사했다는 부분은 신고자와 대상자의 진술이 다르고, 이를 입증할 자료가 없어 정확한 시기와 횟수를 특정할 수는 없지만, 대상자의 진술로 볼 때, '23. 7.~8.경 구내식당에서 5회 이상 식비를 내지 않고 몰래 취식행위를 한 것은 사실로 보인다.

대상자의 이러한 행위는

「형법」 제360조 (점유이탈물횡령죄), 「여신전문금융업법」 제70조 (분실 카드 부정사용), 「경범죄처벌법」 제3조 39.(무전취식), 「취업규칙」 제12조 (금지행위), 「유실물처리 매뉴얼」, 「유실물처리 교육 및 지시」 등 규정과 지시를 위반한 것이며, 이는 「취업규칙」 제8조(성실의무)를 위반한 비위에 해당한다.

6. 조치할 사항

- ○○본부장으로 하여금,

대상자 □□□의 위와 같은 행위는, 징계 의결 양정기준의 비위 정도가 중하고 고의가 있는 경우로 ‘중징계’ 조치 요구함.

- ○○지사장으로 하여금,

「감사규정」 제52조 제2항에 의거 ○○지사 ○○차량환경사업소에 대해 「취업규칙」 및 「유실물처리 매뉴얼」 등 교육 실시해서 같은 사례 발생하지 않도록 **【통 보】** 조치 요구하고자 합니다.